



Universidad Autónoma de Santo Domingo

Presentado por:

Alejandra Alt. Reyes R.

Matricula:

100704706

Profesor:

Jose Luis Tavares T.

Materia:

Derecho Administrativo

Tema:

Actos Administrativos

Fecha:

17/10/2025

1. Hable sobre los actos administrativos.

Es toda declaración unilateral de voluntad, juicio o conocimiento realizada en ejercicio de función administrativa, por una administración pública, o por cualquier otro órgano o público que produce efectos jurídicos, directos, individuales e inmediatos frente a terceros.

2. Clasificación de los actos.

Por su contenido o naturaleza

Actos normativos: Establecen normas generales y abstractas (ej. reglamentos, decretos).

Actos individuales o particulares: Aplican normas a casos concretos y personas determinadas (ej. una licencia de conducir, una multa).

Por su forma

Formales: Requieren una forma específica para su validez (ej. por escrito, con firma, etc.).

No formales: No están sujetos a una forma específica, aunque son menos comunes

Por sus efectos

Constitutivos: Crean, modifican o extinguen una situación jurídica (ej. una concesión, una destitución).

Declarativos: Reconocen una situación jurídica preexistente (ej. el reconocimiento de un derecho adquirido).

De trámite o instrumentales: No afectan directamente la situación jurídica, pero son necesarios para actos posteriores (ej. una citación).

Por el destinatario

Actos generales: Dirigidos a una colectividad de personas (ej. reglamentos).

Actos individuales: Dirigidos a una persona o grupo determinado (ej. nombramiento de un funcionario).

Por el órgano que los emite

Actos unilaterales: Emitidos por una sola autoridad administrativa.

Actos colegiados: Requieren la decisión conjunta de varios funcionarios u órganos.

3. Elementos de los actos administrativos.

Los elementos del acto administrativo son los componentes esenciales que debe reunir para ser válido y producir efectos jurídicos. Estos son: competencia, que implica que el órgano que lo emite tenga la autoridad legal para hacerlo; voluntad, que debe ser libre de vicios como el error o la coacción; objeto, que debe ser lícito, posible y determinado; motivo, que consiste en los hechos y razones que justifican el acto; finalidad, que debe estar alineada con el interés público; y forma, que generalmente debe respetar ciertas exigencias legales, como ser escrito y debidamente motivado. Si alguno de estos elementos falta o está viciado, el acto puede ser nulo o anulable.

4. Efectos jurídicos de los actos administrativos.

Los efectos jurídicos del acto administrativo consisten en la creación, modificación, extinción o reconocimiento de derechos u obligaciones para los ciudadanos o la propia Administración. Estos actos, una vez válidamente emitidos, son

obligatorios y ejecutivos, lo que significa que producen efectos desde su notificación o publicación y pueden ser ejecutados incluso por la fuerza si no se cumplen voluntariamente. Además, gozan de presunción de legalidad, lo que implica que se consideran válidos mientras no se demuestre lo contrario, y pueden ser impugnados a través de recursos administrativos o judiciales si se considera que afectan derechos o intereses legítimos.

5. Los actos administrativos irregulares.

Pueden clasificarse los actos irregulares en:

- **Actos inexistentes.** La inexistencia se produce por la incompetencia absoluta de la administración o en la que interviene, haciendo de un órgano administrativo, persona no instituida en autoridad pública, incapaz en absoluto para dictar actos de autoridad y no simples actos jurídicos. El acto se estime existente no surtirá ninguno de los efectos jurídicos requeridos por quien lo ocasionó.
- **Actos nulos.** El acto es nulo cuando tiene efecto de forma o de procedimiento, siempre que la ley lo exija pena de anulación y por ilicitud del objeto o por dolo. En derecho administrativo, en consecuencia, se siguen los mismos causales de la nulidad previstos en el derecho común.
- **Actos anulables.** Diferente al acto nulo, los actos anulable deben ser declarados por la autoridad o jurisdicción competente y sus efectos no se retrotraen, sino que es efectiva a partir de la pronunciación de la nulidad. Igual que los actos nulos los anulable deben ser perseguidos en los brazos de Ley, en tanto la acción prescribe. Es una infracción a la ley por defecto de forma o por defecto del órgano. Los actos de los funcionarios de hecho entran dentro de esta categoría.

6. Nulidad de los actos administrativos.

La nulidad de los actos administrativos se refiere a la pérdida de validez jurídica de un acto por haber sido dictado con vicios graves que afectan sus elementos esenciales. Un acto es nulo de pleno derecho cuando incurre en faltas como la incompetencia absoluta del órgano que lo dicta, la violación de normas fundamentales del procedimiento, el objeto ilícito, o la ausencia total de motivación. También existe la anulabilidad, cuando los vicios son menos graves, como errores formales o desviación de poder, y puede ser corregido o impugnado dentro de ciertos plazos. La nulidad busca garantizar la legalidad y proteger los derechos de los ciudadanos frente a actos administrativos ilegales o arbitrarios.

7. Actos administrativos jurídicos y materiales.

El acto administrativo jurídico es aquel que produce efectos legales, es decir, crea, modifica o extingue derechos y obligaciones. Tiene contenido normativo o decisorio, como una licencia, una multa o un nombramiento, y debe cumplir con los requisitos legales para ser válido.

El acto administrativo material (también llamado acto de ejecución o acto de hecho) no crea efectos jurídicos por sí mismo, sino que ejecuta o aplica un acto jurídico previo. Son acciones prácticas como la entrega de un bien, una inspección o una demolición ordenada legalmente.

8. Actos unilaterales y bilaterales.

El acto administrativo unilateral es aquel dictado solo por la voluntad de la Administración Pública, sin necesidad del consentimiento de los particulares. Es la forma más común de acto administrativo, y un ejemplo sería una sanción, un permiso o una orden. Produce efectos jurídicos por sí mismo y es obligatorio.

El acto administrativo bilateral surge de un acuerdo entre la Administración y uno o varios particulares, requiriendo el consentimiento de ambas partes. Aunque menos frecuente, se da en situaciones como los contratos administrativos o ciertos convenios. A diferencia del unilateral, el bilateral implica negociación y mutuo acuerdo.

9. Actos reglamentarios e individuales.

El acto administrativo reglamentario es aquel que tiene carácter general y abstracto, ya que establece normas que se aplican a una pluralidad de situaciones o personas. No se dirige a casos concretos, sino que regula conductas futuras de manera impersonal, como un reglamento, una ordenanza o un decreto que establece reglas generales.

En cambio, el acto administrativo individual (también llamado particular o concreto) se refiere a casos específicos, y está dirigido a personas determinadas, produciendo efectos jurídicos directos sobre ellas. Ejemplos de actos individuales son una licencia de construcción, una sanción administrativa o un nombramiento.

10. Hable sobre los contratos administrativos.

Los contratos del derecho público son aquellos por los cuales el Estado satisface directamente el interés general. Se define el contrato administrativo, aquel en que la administración ejerce prerrogativas en cuanto a su interpretación, ejecución y extinción, cuidando de no alterar la ecuación financiera del mismo. El objeto de este contrato se rige por el derecho público. En todo contrato administrativo tiene que participar un órgano estatal de ejercicio de función administrativa.

11. Distinción entre contrato administrativo y contrato de derecho común.

Cuando la administración realiza un contrato, sucede a veces, que no tiene la elección de su calificación. Alguno de sus contratos son obligatoriamente privados o administrados por determinación de la ley o de la jurisprudencia, pero lo más frecuente es que la administración tenga el escogencia entre los dos tipos de contratos en virtud de una jurisprudencia clásica, la administración puede celebrar sus contratos administrativos o privados, según que inserte o no las cláusulas exorbitantes el derecho común. La existencia de esa selección no tiene nada de sorprendente. La elección es la simple transposición en materia de contratos de la opción fundamental, claramente reconocida la administración, entre gestión pública y gestión privada.

12. Principales impuestos indirectos y directos.

El impuesto es una deuda impuesta por la ley a los ciudadanos para la satisfacción de las sociedades sociales. Es la cotización impuesta a los individuos para suvenir los gastos públicos. A los impuestos también se le llama contribución, porque son establecidos para ser contribuir a los individuos con los gastos generales, incluyendo en estos gastos, las deudas del Estado, así como también los gastos de los diversos servicios públicos.

Los impuestos directos. Se llama impuesto directo porque alcanza directamente a la persona sometida al impuesto en razón de sus facultades impositivas, sin que dicha persona pueda sustraerse.

Impuesto indirecto, es aquel que es percibido en virtud de una tarifa, en ocasiones, de ciertos hechos impositivos e independientemente de toda determinación de personas. El impuesto indirecto es anónimo, es llamado impuesto indirecto porque alcanza el contribuyente o indirectamente, es razón de que es el contribuyente en el autor de los hechos que dan lugar a la percepción de un derecho por el Estado.

13. El municipio.

El municipio es la entidad básica de la organización territorial y administrativa del Estado, con personalidad jurídica propia, autonomía y competencias para gestionar los asuntos públicos de su comunidad local. Está conformado por una población (habitantes), un territorio determinado y un gobierno local, usualmente representado por un ayuntamiento o concejo municipal, encabezado por un alcalde o presidente municipal.

14. Personalidad de municipio.

La personalidad del municipio se refiere a que el municipio posee personalidad jurídica propia, lo que significa que es reconocido legalmente como un sujeto de derecho distinto de sus habitantes y de otros niveles de gobierno. Gracias a esta personalidad, el municipio puede ejercer derechos y contraer obligaciones por sí mismo: puede adquirir bienes, celebrar contratos, demandar y ser demandado, administrar su patrimonio y emitir actos administrativos dentro de su competencia.

15. Dominio municipal.

El dominio municipal se refiere al conjunto de bienes que pertenecen al municipio como entidad pública. Este dominio se divide en dos grandes categorías: dominio público municipal y dominio privado municipal, según el uso y la función de los bienes.

16. Dominio público del municipio.

El dominio público es uno y sus características jurídicas son siempre las mismas. Sin embargo, se habla corrientemente de un dominio público nacional y de un dominio público municipal. Las leyes usan a veces esas expresiones como lo hace la de la vía de comunicación. Pero esas expresiones no lo dan a una diferencia de naturaleza, sino una simple diferencia de administración. Dominio público nacional o del Estado, es aquel que la ley pone bajo la administración de este. Dominio público municipal es aquel que la ley pone bajo la administración de los municipios.

17. Dominio privado del municipio.

Son los bienes que pertenecen al municipio, pero no están destinados al uso público, sino que pueden ser administrados, arrendados o vendidos como cualquier propiedad privada. Se rigen por el derecho común (civil o administrativo, según el caso).

18. Bienes municipales.

Los bienes municipales son todos aquellos bienes muebles e inmuebles que pertenecen legalmente al municipio, y que este utiliza para cumplir con sus fines y prestar servicios públicos. Estos bienes forman parte del patrimonio municipal.

19. Principales actos de la vida civil de los municipios.

Los datos de vida civil de los municipios son el objeto de las liberaciones de los consejos municipales y sirven para dar cumplimiento todos los relativo al mandato de la sala capitular y a los de las asociaciones o juntas municipales.

20. La jurisdicción contenciosa administrativa (resumen)

Comprende un sentido amplio, el contencioso cubre: todas las contenciones, reclamaciones o persecuciones, que son de la competencia de la jurisdicción administrativas.

Como se observan, ciertos asuntos son de la competencia del contencioso administrativo, por su naturaleza; otros, al contrario, solo le comprenden en virtud de un texto Formal, por determinación de la ley.

Las contestaciones que, por su naturaleza, pertenecen al contencioso administrativo, zonas que tienen por objeto los actos del poder público o las operaciones administrativas, Tales como el asiento y la repartición de los impuestos directos.

Aquellas que, por el contrario que no competen al contencioso administrativo, sino en virtud de un texto Formal de la ley, son las que interesan a administración contratante, y se refieren a la gestión de los servicios públicos. Esos tipos de concentraciones son, en general, de la competencia de la autoridad judicial y ella no escapan a esta competencia, sino en virtud de una disposición de ley especial.

Teniendo en cuenta la misión y del alcance de los proveedores, conferidos a la jurisdicción administrativas, se puede distinguir:

- El contencioso de plena jurisdicción o contencioso propiamente dicho, en ocasión del cual el juez administrativo competente es encargado de estatuir al fondo sobre litigio, tanto de Derecho, como de hecho y con los poderes más amplios.
- El contencioso para la anulación que autoriza la jurisdicción administrativa a pronunciar la anulación de un acto o de un juicio, pero sin reemplazarlo por una decisión nueva.
- El contencioso de la interpretación que confiere a la jurisdicción administrativa, el derecho de determinar el sentido y el alcance de un acto administrativo, en vista de la solución de un litigio administrativo o judicial.
- El contencioso de la represión, en virtud, del cual la sesión administrativa puede, por medio de disposiciones legislativas especiales, pronunciar las penas para ciertas infracciones o contravenciones.

La jurisdicción contencioso-administrativa es un conjunto de órganos judiciales encargados de controlar la legalidad de los actos de la administración pública y resolver los conflictos entre los ciudadanos y la administración. Su función es garantizar que la actuación de la administración se ajuste al derecho y resolver reclamaciones contra actos, decisiones y omisiones administrativas.

Funciones principales

- **Control de la actividad administrativa:** Revisa y controla todo tipo de actos y la inactividad de la administración pública.
- **Resolución de litigios:** Jueces y tribunales resuelven las controversias surgidas entre los ciudadanos y la administración pública.
- **Protección de derechos:** Permite a los ciudadanos reclamar cuando una decisión administrativa considera que lesiona sus derechos e intereses legítimos.